السؤال الأول : حدد بالكتابة (صح) (خطأ) الصواب والخطأ مما يلي . (10 درجات)

✓ 1- (✗) التشريع الإسلامي ذو وظيفة قانونية اجتماعية سياسية أولا .

✗ 2- (✗) أطلق الفقه في عصر الصحابة بمعنى العلم بجميع أحكام الدين .

✓ 3- (✗) يسمى كل علم بالأحكام فقها حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم

✓ 4- (✓) ورد لفظ الفقه في الوحي الشريف بمعنى واحد هو النصوص الشرعية .

✗ 5- (✓) مراد العلماء بالأدلة التفصيلية الأدلة الجزئية التي يتعلق كل دليل منها بمسألة معينة ، ويفيد حكما خاصا بها .

✓ 6- (✓) بغلبة المعنى الاصطلاحي الخاص خرج من مفهوم الفقه الأحكام الاعتقادية والأخلاقية.

✓ 7- (✗) في العصور اللاحقة لعصر الصحابة اقتصر علم الفقه على العبادات والتهذيبات .

✓ 8- (✓) من الأدلة على أن الشريعة تتميز بالشمول أن جميع الأحكام معللة بتحقق المصالح.

✗ 9- (✓) مصادر الأحكام الشرعية تتصف بالمرونة لأنها تشتمل على مصدرين فقط وهما الكتاب والسنة.

✓ 10- (✗) لم يشرع أي من العبادات إلا في العصر المدني بعد الهجرة .

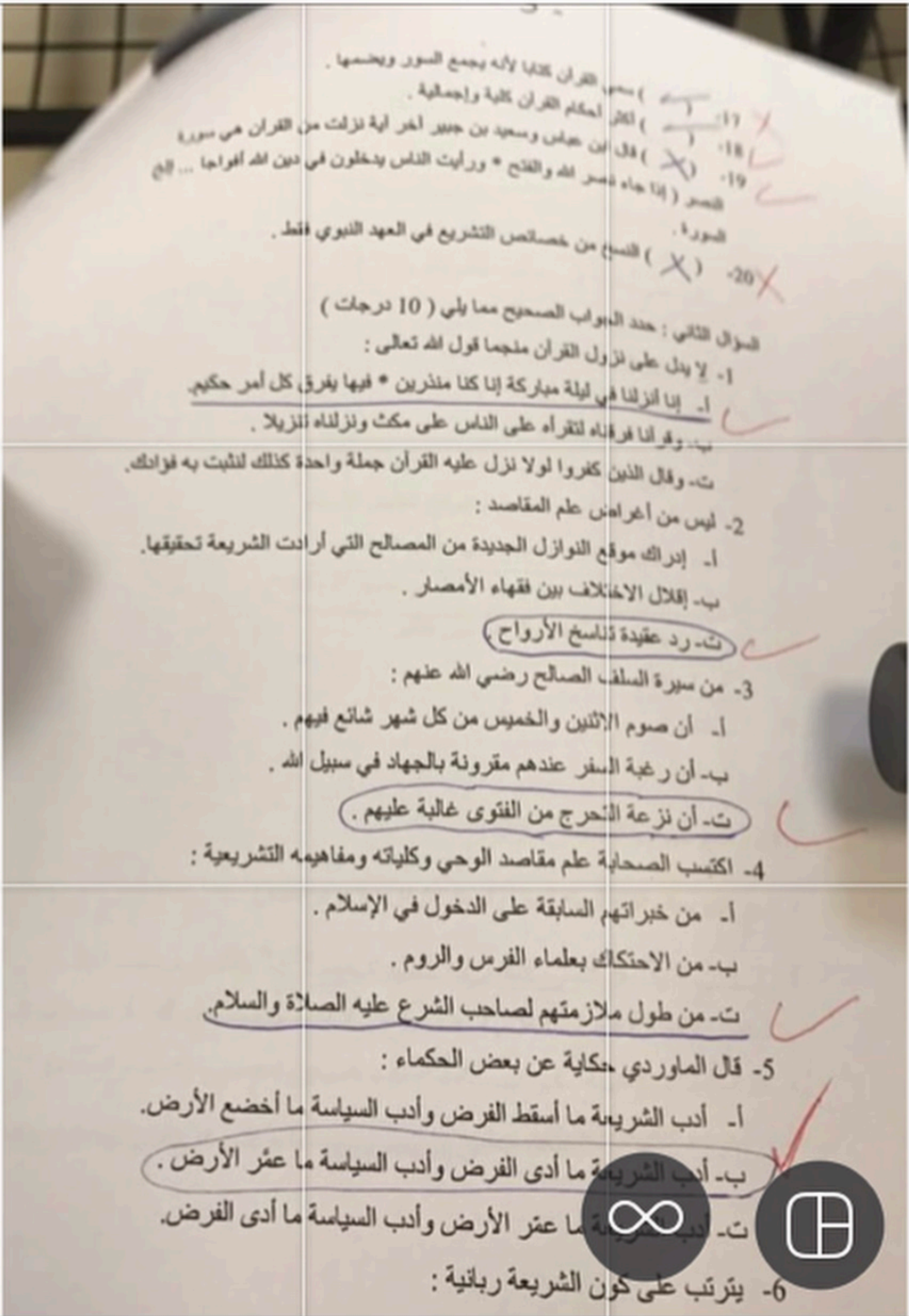
✓ 11- (✓) غرض القرآن الكريم من سوق القصص عن السابقين هو الاعتبار بجزاء المخالفين والترغيب في ثواب المهتدين .

✗ 12- (✗) قال أنس رضي الله عنه إن الله تابع على رسوله قبل وفاته ، حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

✓ 13- (✓) يستفاد من الأحداث والأدلة أن التشريع يتوقف على تأهل المكلفين بإنفاذه .

✓ 14- (✓) في عصر الرسالة اعتمد التشريع تماما على الوحي المنزل .

✓ 15- (✗) لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى علل الأحكام وأسرار التشريع .



17- (✓) يسمى القرآن كتابا لأنه يجمع السور ويضمها . ✗

18- (✓) أكثر أحكام القرآن كلية وإجمالية . ✓

19- (X) قال ابن عباس وسعيد بن جبير آخر آية نزلت من القرآن هي سورة النصر (إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ... إلخ السورة . ✓

20- (X) النسخ من خصائص التشريع في العهد النبوي فقط . ✗

السؤال الثاني : حدد الجواب الصحيح مما يلي (10 درجات)

1- لا يدل على نزول القرآن منجما قول الله تعالى :

أ- إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم. ✓

ب- وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا .

ت- وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك.

2- ليس من أغراض علم المقاصد :

أ- إدراك موقع النوازل الجديدة من المصالح التي أرادت الشريعة تحقيقها.

ب- إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار .

ت- رد عقيدة تناسخ الأرواح ✓

3- من سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم :

أ- أن صوم الاثنين والخميس من كل شهر شائع فيهم .

ب- أن رغبة السفر عندهم مقرونة بالجهاد في سبيل الله .

ت- أن نزعة التحرج من الفتوى غالبة عليهم . ✓

4- اكتسب الصحابة علم مقاصد الوحي وكلياته ومفاهيمه التشريعية :

أ- من خبراتهم السابقة على الدخول في الإسلام .

ب- من الاحتكاك بعلماء الفرس والروم .

ت- من طول ملازمتهم لصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. ✓

5- قال الماوردي حكاية عن بعض الحكماء :

أ- أدب الشريعة ما أسقط الفرض وأدب السياسة ما أخضع الأرض.

ب- أدب الشريعة ما أدى الفرض وأدب السياسة ما عمّر الأرض . ✓

ت- أدب الشريعة ما عمّر الأرض وأدب السياسة ما أدى الفرض.

6- يترتب على كون الشريعة ربانية :

أ. أن لها هيبة واحتراما في نفوس المؤمنين بها .

[✓ ب- أن لها هيبة واحتراما في نفوس كل البشر .] ✗

ت- أن لها هيبة واحتراما في نفوس المحكومين وحدهم .

7- يترتب الجزاء الشرعي الأخروي :

أ. على مخالفة أي حكم من أحكام الجنايات خاصة .

ب- على مخالفة أي عمل من أعمال القلوب خاصة .

[✓ ت- على مخالفة أي حكم من أحكام الشريعة .] ✓

8- تنبه الفكر الوضعي أخيرا إلى أن :

[✓ أ. الجماعية جوهرية في الإنسان .] ✗

ب- الوطنية جوهرية في الإنسان .

ت- الفردية جوهرية في الإنسان .

9- يشهد لابتناء الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد :

أ. تشريع الدساتير والقوانين واللوائح لتطبيق الأحكام .

ب- تشريع مراسيم الضرورة في تطبيق الأحكام.

[✓ ت- تشريع الرخص عند وجود مشقة في تطبيق الأحكام.] ✓

10- التشبه بالآباء والأجداد والزهاد دون تفكير :

[✓ أ. أصالة .] ✗

ب- التزام .

ت- جهل .

السؤال الثالث : ضع الجواب المناسب للسؤال :

أ. بين الشريعة والفقه أوجه اتفاق وأوجه افتراق : (3 درجات)

1. الشريعة وهي منزلة من عند الله لا يوجد فيه

غلط اما الفقه

د ا الفقه لغة العصور الجاهلية كان يعني الفقه هو
الفهم و كان بعد العصر الذي نسب للفقه هو علم بالاحكام
دا التشريع هو ما احكام قطعية ~~[illegible]~~ وعقل (لا تتغير بالزمن)
هو حكم قطعي وهو تحريم الزنا اما الفقه فيها احكام
ظنية ولا تخلو من الغلط

ب- اشرح سمة عامة من سمات التشريع الإسلامي خضعت له الدعوة والتشريع كلاهما
اشرح ذلك بذكر الأمثلة ، ثم وضح كيف تدرج تشريع الربا في الإسلام(4 درجات)

كانت الدعوة للاسلام بسرية ثم اصبحت بالعلانية
وكان يدعو الاصدقاء والاقربين منهم ثم اكثر
اهل مكة جميعهم وكان المسلمين وعند ابتداء الدعوة
الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتأذون من المشركين
فكان عليهم بالصبر ثم ابيح قتالهم
اما الربا كان في التدرج
١ - ذم الربا وقال تعالى ~~[illegible]~~
الزكاة
أكرية ٢ - ~~تحريم~~ الربا قال تعالى: ولا تأكلوا الربا اضعافا
مضاعفة

ت- جاء بيان القرآن الكريم للأحكام العملية على ثلاثة أوجه . وضحها مع ذكر الأمثلة على كل ما تقول (3 درجات) .

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

٢ ~~[illegible]~~

١- الإجمالي وهو جاء بشكل عام غير مفصل و [illegible]
مبادئ كالعدل

٢- كلي: مثل أن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

- التفصيلي: ان تكون مفصلة مثل ولا تقربوا الزنا